EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MINISTRA ROSA WEBER.

PARTIDO VERDE - PV, Partido Político com registro no Tribunal Superior Eleitoral, inscrito no CNPJ sob o nº 31.886.963/0001-68 (Doc. 3), com sede no Setor Comercial Norte Quadra 1, Bloco F, Salas 711, 712 e 713, Asa Norte – Brasília/DF, CEP: 70.711-905, neste ato representado por seu Presidente Nacional (Doc. 2) vem, respeitosamente, diante da ilustre presença de Vossa Excelência, por meio dos advogados que a esta subscrevem, com poderes constantes na procuração em anexo (Doc. 1), e com supedâneo no Art. 102, I, alínea "*a*" c/c art. 103, VIII, ambos da CRFB/1988, bem como na íntegra da Lei Federal 9.868/1999, propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

em desfavor do inteiro teor da Lei Federal n. 14.447/2022. Esta norma, na forma em que se encontra, associada, ainda, ao estado de coisas inconstitucional verificado na ADPF 760, bem como ao seu conteúdo decisório, viola, frontalmente, a CRFB/1988, por **(i)** transgredir o conteúdo material dos direitos e garantias fundamentais, notadamente os arts. 170, VI, e 225, ambos dispostos expressamente na CRFB/1988, bem como; **(ii)** os princípios implícitos da prevenção, da precaução, da proporcionalidade em sentido estrito, da vedação ao retrocesso, a vedação à proteção deficiente, além da; **(iii)** jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

I – DO OBJETO DESTA AÇÃO DIRETA

1. A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade **tem como objeto a declaração de inconstitucionalidade do inteiro teor da Lei Federal n. 14.447/2022**, uma vez que sua edição contraria frontalmente a Constituição Federal de 1988, na perspectiva material, além de confrontar-se com a jurisprudência deste Colendo Supremo Tribunal Federal, no tocante à matéria. Nesse sentido, transcreve-se, abaixo, a íntegra da norma combatida (Doc. 4):

LEI Nº 14.447, DE 9 DE SETEMBRO DE 2022

Altera os limites da Floresta Nacional de Brasília.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei altera os limites da Floresta Nacional de Brasília, com o objetivo de ampliar a área 1, desafetar as áreas 2 e 3 e ajustar o perímetro da área 4.

Art. 2º Fica ajustado e ampliado o limite da área 1 da Floresta Nacional de Brasília até o Córrego Currais, que passa a compreender uma área aproximada total de 3.753 ha (três mil setecentos e cinquenta e três hectares), limitada por uma linha que se inicia no ponto 1, de coordenadas geográficas aproximadas (c.g.a.) 48°2'44,593"W e 15°46'8,932"S, localizado nas proximidades da rodovia DF-001, também conhecida como Estrada Parque do Contorno (EPCT); deste, segue em linha reta, acompanhando a referida rodovia, passando pelos seguintes pontos: ponto 2, de c.g.a. 48°2'47,415"W e 15°46'24,531"S, ponto 3, de c.g.a. 48°2'52,139"W e 15°46'38,057"S, até atingir o ponto 4, de c.g.a. 48°3'12,553"W e 15°47'24,829"S, localizado nas proximidades do trevo da rodovia DF-001 e da rodovia BR-070; deste, segue em linha reta, acompanhando a rodovia BR-070, até o ponto 5, de c.g.a. 48°3'46,168"W e 15°47'35,703"S; deste, segue em linha reta, acompanhando uma estrada vicinal, passando pelo ponto 6, de c.g.a. 48°3'46,474"W e 15°47'29,848"S, até atingir o ponto 7, de c.g.a. 48°3'46,562"W e 15°47'21,988"S; deste, segue em linha reta, passando pelo ponto 8, de c.g.a. 48°3'52,905"W e 15°47'15,755"S, até atingir o ponto 9, de c.g.a. 48°3'59,245"W e 15°47'22,773"S, localizado na margem esquerda do Córrego Currais; deste, segue a jusante pela margem esquerda do Córrego Currais, até o ponto 10, de c.g.a. 48°4'26,601"W e 15°47'36,911"S; deste, segue em linha reta, passando pelos seguintes pontos: ponto 11, de c.g.a. 48°4'29,119"W e 15°47'38,677"S, ponto 12, de c.g.a. 48°4'35,837"W e 15°47'41,072"S, ponto 13, de c.g.a. 48°4'39,740"W e 15°47'46,333"S, ponto 14, de c.g.a. 48°4'39,584"W e 15°47'52,559"S, ponto 15, de c.g.a. 48°4'39,022"W e 15°47'52,765"S, ponto 16, de c.g.a. 48°4'35,275"W e 15°47'52,765"S, até atingir o ponto 17, de c.g.a.

SCN Quadra 01 – Bloco F – Número 70 – Salas 711, 712 e 713 –Edifício América Office Tower Asa Norte – Brasília/DF – CEP: 70.711-905 Telefone: (61) 3366-1569 – Fax: (61) 3203-3560
E-mail: nacional.pv@gmail.com

48°4'32,812"W e 15°47'55,855"S, localizado nas proximidades da rodovia BR-070; deste, segue em linha reta, acompanhando a rodovia BR-070, passando pelos seguintes pontos: ponto 18, de c.g.a. 48°4'35,151"W e 15°47'57,399"S, ponto 19, de c.g.a. 48°4'45,701"W e 15°48'4,943"S, ponto 20, de c.g.a. 48°4'54,546"W e 15°48'6,595"S, ponto 21, de c.g.a. 48°5'1,434"W e 15°48'3,241"S, até atingir o ponto 22, de c.g.a. 48°5'23,752"W e 15°47'47,825"S; deste, segue em linha reta, até o ponto 23, de c.g.a. 48°5'13,321"W e 15°47'27,378"S, localizado na margem esquerda do Córrego Currais; deste, segue a jusante pela margem esquerda do Córrego Currais até o ponto 24, de c.g.a. 48°6'37,843"W e 15°46'15,565"S; deste, segue em linha reta, até o ponto 25, de c.g.a. 48°6'35,791"W e 15°46'10,280"S, localizado na margem esquerda do Ribeirão das Pedras; deste, segue em linha reta, passando pelos seguintes pontos: ponto 26, de c.g.a. 48°6'36,532"W e 15°46'4,576"S, ponto 27, de c.g.a. 48°6'37,921"W e 15°46'0,744"S, ponto 28, de c.g.a. 48°6'36,810"W e 15°45'58,159"S, ponto 29, de c.g.a. 48°6'34,772"W e 15°45'49,693"S, até atingir o ponto 30, de c.g.a. 48°6'35,143"W e 15°45'48,088"S, localizado nas proximidades de uma estrada vicinal; deste, segue em linha reta, acompanhando a estrada vicinal, passando pelos seguintes pontos: ponto 31, de c.g.a. 48°6'33,968"W e 15°45'41,143"S, ponto 32, de c.g.a. 48°6'32,228"W e 15°45'34,205"S, ponto 33, de c.g.a. 48°6'16,318"W e 15°44'18,104"S, até atingir o ponto 34, de c.g.a. 48°5'51,738"W e 15°43'58,177"S, localizado nas proximidades da rodovia DF-240; deste, segue em linha reta, acompanhando a rodovia DF-240, passando pelo ponto 35, de c.g.a. 48°5'7,716"W e 15°44'2,393"S, até atingir o ponto 36, de c.g.a. 48°4'25,208"W e 15°44'12,853"S, localizado nas proximidades da rodovia DF-001, a EPCT; deste, segue em linha reta, acompanhando a rodovia DF-001, passando pelos seguintes pontos: ponto 37, de c.g.a. 48°4'10,677"W e 15°44'16,422"S, ponto 38, de c.g.a. 48°3'50,273"W e 15°44'18,976"S, ponto 39, de c.g.a. 48°3'40,509"W e 15°44'21,946"S, ponto 40, de c.g.a. 48°3'32,596"W e 15°44'24,958"S, ponto 41, de c.g.a. 48°3'24,077"W e 15°44'30,071"S, ponto 42, de c.g.a. 48°3'17,368"W e 15°44'35,322"S, ponto 43, de c.g.a. 48°3'9,797"W e 15°44'42,899"S, ponto 44, de c.g.a. 48°3'4,235"W e 15°44'51,178"S, ponto 45, de c.g.a. 48°3'1,078"W e 15°44'56,596"S, ponto 46, de c.g.a. 48°2'50,065"W e 15°45'23,554"S, ponto 47, de c.g.a. 48°2'45,918"W e 15°45'39,187"S, ponto 48, de c.g.a. 48°2'44,593"W e 15°45'47,859"S, ponto 49, de c.g.a. 48°2'44,075"W e

SCN Quadra 01 – Bloco F – Número 70 – Salas 711, 712 e 713 –Edifício América Office Tower Asa Norte – Brasília/DF – CEP: 70.711-905 Telefone: (61) 3366-1569 – Fax: (61) 3203-3560
E-mail: nacional.pv@gmail.com

15°46'1,361"S, até atingir o ponto 1. Art. 3º Fica excluída da Floresta Nacional de Brasília, para fins de regularização fundiária urbana, a área 2, com o total de 996,47 ha (novecentos e noventa e seis hectares e quarenta e sete ares).

Art. 4º Fica excluída da Floresta Nacional de Brasília, para fins de regularização fundiária urbana, a área 3, com o total de 3.071 ha (três mil e setenta e um hectares).

Art. 5º Fica ajustado o limite da área 4, que passa a perfazer aproximadamente o total de 1.887 ha (mil oitocentos e oitenta e sete hectares), segundo a poligonal que se inicia no ponto 1, de c.g.a. 15°39'57,95"S e 48°7'52,53"W; deste, segue em linha reta, margeando a rodovia DF-430, passando pelos seguintes pontos: ponto 2, de c.g.a 15°39'59,90"S e 48°8'28,67"W, ponto 3, de c.g.a 15°40'1,18"S e 48°8'55,42"W, ponto 4, de c.g.a 15°40'2,77"S e 48°8'55,35"W, ponto 5, de c.g.a 15°40'2,66"S e 48°8'59,13"W, ponto 6, de c.g.a 15°40'2,58"S e 48°9'4,53"W, ponto 7, de c.g.a. 15°39'57,70"S e 48°9'24,03"W, até o ponto 8, de c.g.a. 15°39'59,86"S e 48°10'24,80"W; deste, segue para o ponto 9, de c.g.a. 15°39'40,69"S e 48º10'12,72"W, e ponto 10, de c.g.a. 15°38'40,39"S e 48°9'43,86"W, seguindo a montante pelo córrego sem denominação até o ponto 11, de c.g.a. 15°38'37,75"S e 48°9'27,24"W; deste, segue em linha reta, até o ponto 12, de c.g.a. 15°38'22,25"S e 48°9'32,91"W; deste, segue em linha reta, até o ponto 13, de c.g.a. 15°38'23,11"S e 48°9'35,48"W, o ponto 14, de c.g.a. 15°37'39,17"S e 48°9'13,92"W, e o ponto 15, de c.g.a. 15°37'39,24"S e 48°8'37,22"W; deste, segue até o ponto 16, de c.g.a. 15°38'3,15"S e 48°8'35,92"W, margeando a rodovia DF415 até o ponto 17, de c.g.a. 15°37'56,55"S e 48°8'44,30"W; deste, segue pela vertente do Córrego Bucanhão até a confluência com outro córrego sem denominação e daí em direção a montante deste pela grota até o ponto 18, de c.g.a. 15°38'11,09"S e 48°8'48,98"W; deste, segue em linha reta, até o ponto 19, de c.g.a. 15°38'18,69"S e 48°8'35,06"W, e retorna ao ponto 16, de c.g.a. 15°38'3,15"S e 48°8'35,92"W, seguindo até o ponto 15, de c.g.a. 15°37'39,24"S e 48°8'37,22"W; deste, margeando a estrada vicinal, segue até o ponto 20, de c.g.a. 15°37'39,25"S e 48°7'39,59"W, ponto 21, de c.g.a. 15°38'0,66"S e 48°7'38,36"W, ponto 22, de c.g.a. 15°37'58,86"S e 48°7'5,30"W, ponto 23, de c.g.a. 15°38'21,43"S e 48°7'4,09"W, ponto 24, de c.g.a. 15°38'28,69"S e 48°6'58,67"W, ponto 25, de c.g.a. 15°38'25,51"S e 48°6'44,48"W, ponto 26, de c.g.a. 15°38'56,20"S e 48°6'39,39"W, ponto 27, de c.g.a. 15°38'58,45"S e 48°7'17,75"W, ponto 28, de c.g.a. 15°39'16,49"S e 48°7'21,69"W, ponto 29, de

SCN Quadra 01 – Bloco F – Número 70 – Salas 711, 712 e 713 –Edifício América Office Tower Asa Norte – Brasília/DF – CEP: 70.711-905 Telefone: (61) 3366-1569 – Fax: (61) 3203-3560
E-mail: nacional.pv@gmail.com

c.g.a. 15°39'18,90"S e 48°7'31,85"W; deste, segue em linha reta, até o ponto 30, de c.g.a. 15°39'19,54"S e 48°7'38,56"W, até atingir o ponto inicial do perímetro.

Art. 6º Será definida área a ser compensada naquela referida no art. 4º, considerada a viabilidade ambiental, social e econômica.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de setembro de 2022;

201º da Independência e 134º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Joaquim Alvaro Pereira Leite

Ciro Nogueira Lima Filho

2. Ocorre que esta norma, na forma em que se encontra, associada, ainda, ao estado de coisas inconstitucional verificado na ADPF 760, bem como ao seu conteúdo decisório, viola, frontalmente, a CRFB/1988, por **(i)** transgredir o conteúdo material dos direitos e garantias fundamentais, notadamente os arts. 170, inc. VI, e 225, ambos dispostos expressamente na CRFB/1988, bem como; **(ii)** os princípios implícitos da prevenção, da precaução, da proporcionalidade em sentido estrito, da vedação ao retrocesso, a vedação à proteção deficiente, além da; **(iii)** jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

II – LEGITIMIDADE ATIVA E CABIMENTO

3. Em conformidade com os termos do artigo 2º da Lei nº 9.882/1999 e do artigo 103, VIII da Constituição Brasileira, o **Partido Verde Nacional** possui legitimidade universal para promover a presente ação constitucional, uma vez que é partido político devidamente constituído e possui representação no Congresso Nacional. Assim, é desnecessário, pela Jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a demonstração do requisito de pertinência temática (ADI 1.407-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 7.3.1996, e ADI 1.396- MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 7.2.1996).

4. Sobre o tema, confira-se, ainda, voto do Ministro Cezar Peluzo na questão de ordem da ADPF 54 (ADPF 54-QO/DF, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ 31.08.07). E, ainda no mesmo sentido, a ADI 1407, cuja dicção assenta:

PARTIDO POLÍTICO - AÇÃO DIRETA - LEGITIMIDADE ATIVA - INEXIGIBILIDADE DO VÍNCULO DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. - Os Partidos Políticos, desde que possuam representação no Congresso Nacional, podem, em sede de controle abstrato, argüir, perante o Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade de atos normativos federais, estaduais ou distritais, independentemente de seu conteúdo material, eis que não incide sobre as agremiações partidárias a restrição jurisprudencial derivada do vínculo de pertinência temática. ADI 1407 MC/DF, Relator Ministro Celso de Mello, DJ 24.11.2000.

5. Dentro deste contexto, não há óbices à interposição da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, do ponto de vista da Legitimidade Ativa.

6. *Ad argumentandum tantum*, ainda nos termos da jurisprudência consolidada, o Partido Político com representação no Congresso Nacional possui legitimidade ativa universal:

> "Os Partidos Políticos com representação no Congresso Nacional acham-se incluídos, para efeito de ativação da jurisdição constitucional concentrada do Supremo Tribunal Federal, no rol daqueles que possuem legitimação ativa universal, gozando, em consequência, da ampla prerrogativa de impugnarem qualquer ato normativo do Poder Público, independentemente de seu conteúdo material. [...]. O reconhecimento da legitimidade ativa das agremiações partidárias para a instauração do controle normativo abstrato, sem as restrições decorrentes do vínculo de pertinência temática, constitui natural derivação da própria natureza e dos que justificam a existência, em nosso sistema normativo, dos Partidos Políticos." (ADI 1.096 MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 16-3- 1995, DJ de 22-9-2004) (grifamos)

7. Assim, não havendo dúvidas acerca da legitimidade ativa, resta evidenciar que, nos termos da Constituição Federal de 1988, artigo 102, I, "*a*", caberá Ação Direta de Inconstitucionalidade contra lei ou ato normativo federal ou estadual junto ao Supremo Tribunal Federal. Nestes casos, leciona a Jurisprudência, impende considerar-se a Carta da República como parâmetro de controle, como é o caso na presente Ação Direta.

III – DAS INCONSTITUCIONALIDADES MATERIAIS

8. Recorde-se, inicialmente, que a CRFB/1988 reconhece o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental, de modo a impor o dever geral de preservação, bem como à sua integridade e essencialidade à vida humana.

9. É bem verdade que a inserção de normas que garantem direitos e protegem garantias fundamentais devem ser **compulsoriamente observadas** pela União Federal, na mesma forma e proporção com que se impõe este mesmo ônus aos entes federados, resultando que a norma do Artigo 225 **reveste-se de caráter vinculante geral e como princípio axiológico para as decisões em sede de jurisdição constitucional.**

10. Neste sentido, por exemplo Canotilho pondera que "*a liberdade de conformação política do legislador no âmbito das políticas ambientais tem menos folga no que respeita à reversibilidade político-jurídica da proteção ambiental, sendo-lhe vedado adotar novas políticas que traduzam em retrocesso retroativo de posições jurídico-ambientais fortemente enraizadas na cultura dos povos e na consciência jurídica geral*" (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. "Direito constitucional ambiental português e da União Europeia". In: **Direito constitucional ambiental brasileiro.** p. 5. São Paulo: Saraiva, 2007).

11. Prova disso, é que ao julgar a ADPF-MC 656, Rel Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 31.8.2020, assentou-se que até mesmo as interpretações ou aplicações errôneas da legislação constitucional podem ferir direitos fundamentais consagrados, como, por exemplo o Direito ao Meio Ambiente equilibrado e a Saúde Pública. Nessa linha, estará caracterizado o espaço jurídico necessário à suspensão da eficácia do diploma vergastado e a declaração de sua inconstitucionalidade.

12. Ainda que assim não fosse, nos termos da Jurisprudência deste E. Supremo Tribunal Federal, as normas que tratam do meio ambiente e de sua preservação, devem ser conformadas aos **princípios da precaução e da prevenção.** Isso porque uma vez que existente conflitos de interesses, quando envolvem o direito ambiental, revestem-se **em favor da coletividade em detrimento dos direitos meramente individuais, no sentido de materializar poderes de titularidade coletiva atribuídos a todas as formações sociais como forma de expansão e desenvolvimento dos direitos humanos, enquanto valores jurídicos e sociais indisponíveis e inexauríveis.** Sobre o tema, confira-se: MS 25.284, rel. min. Marco Aurélio, j. 17-6-2010, P, DJE de 13-8-2010; MS 22.164, rel. min. Celso de Mello, j. 30-10-1995, P, DJ de17-11-1995.

SCN Quadra 01 – Bloco F – Número 70 – Salas 711, 712 e 713 –Edifício América Office Tower Asa Norte – Brasília/DF – CEP: 70.711-905 Telefone: (61) 3366-1569 – Fax: (61) 3203-3560
E-mail: nacional.pv@gmail.com

13. Por isso mesmo, o controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal tem enfatizado que a proteção ao meio ambiente é um norte à atuação jurisdicional importando na imposição efetiva, por meio de tutela jurídica, à proteção aos ecossistemas e ao meio-ambiente ecologicamente equilibrado, como núcleo essencial do que fora capitulado pelo Art. 225, da CRFB/1988. Sobre o tema, confira-se: ADI 4.717, rel. min. Cármen Lúcia, j. 5-4-2018, P, DJE de 15-2-2019.

14. A propósito, do ponto de vista doutrinário, José Afonso da Silva ensina a respeito da eficácia do Artigo 225 da CRFB/1988: "*O meio ambiente é (…) a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciam o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas. A integração busca assumir uma concepção unitária do ambiente, compreensiva dos recursos naturais e culturais. Por isso é que a preservação, a recuperação e a revitalização do meio ambiente hão de constituir uma preocupação do Poder Público e, consequentemente, do Direito, porque ele forma a ambiência na qual se move, desenvolve, atua e se expande a vida humana*" (**Direito Ambiental Constitucional.** 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 20).

15. E, no mesmo sentido, Raul Machado Horta, ao lecionar que: "*Em matéria de defesa do meio ambiente, a legislação federal brasileira, toda ela posterior ao clamor recolhido pela Conferência de Estocolmo, percorreu três etapas no período de tratamento autônomo, iniciado em 1975: a primeira, caracterizada pela política preventiva, exercida por órgãos da administração federal, predominantemente; a segunda coincide com a formulação da Política Nacional do Meio Ambiente, a previsão de sanções e a introdução do princípio da responsabilidade objetiva, independentemente da culpa, para indenização ou reparação do dano causado; e a terceira representada por dupla inovação: a criação da ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, sob a jurisdição do Poder Judiciário, e a atribuição ao Ministério Público da função de patrono dos interesses difusos da coletividade no domínio do meio ambiente*" (**Direito Constitucional**. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 270).**"**

16. Nessa linha, pode-se verificar que a CRFB/1988 conferiu fundamentalidade ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público e à coletividade **o dever de preservá-lo em favor das gerações vindouras, instaurando, assim, o "*Estado Socioambiental*"** (Sarlet, Ingo Wolfgang; Fensterseifer, Tiago. **Direito Constitucional Ambiental.** 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017).

17. Também no julgamento da controvérsia examinada nos autos da ADPF 760, Rel. a Min. Cármen Lúcia, Ata de Julgamento publicada em 11.4.2022, restou evidenciado o atual estado de coisas inconstitucional em relação ao

desmatamento, preservação e proteção do meio ambiente no Brasil, a caracterizar **verdadeira omissão do Estado Brasileiro em relação à necessidade de proteção adequada do meio-ambiente.**

18. Nessa esteira, observe-se que, mais uma vez a lei combatida contém flagrante inconstitucionalidade material, uma vez que, afastando-se do compromisso vinculante de proteção adequada e suficiente ao meio ambiente, **deixou, inclusive, de prever a área a ser compensada a partir das desafetações autorizadas.**

19. Na prática, o diploma deixa a segundo plano, no tempo das conveniências administrativas e das circunstâncias meramente eventuais o dever de restituir o ecossistema violado, não levando em conta a intangibilidade dos direitos e garantias fundamentais e em absoluto descaso com a Jurisprudência pacificada neste STF sobre o tema, no âmbito do controle concentrado.

20. Veja-se que, neste ponto, além de distanciar-se do conteúdo hermenêutico dos acórdãos acima colacionados, todos oriundos deste e. STF, a Lei Federal combatida nesta Ação Direta violou o que assentado por esta Corte também no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.540, Relator o Ministro Celso de Mello, no qual reafirmou-se a necessidade de proteção ao meio ambiente, de sua integridade e incolumidade, nos seguintes termos:

> MEIO AMBIENTE - DIREITO À PRESERVAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE ([Constituição da República], ART. 225) - PRERROGATIVA QUALIFICADA POR SEU CARÁTER DE METAINDIVIDUALIDADE - DIREITO DE TERCEIRA GERAÇÃO (OU DE NOVÍSSIMA DIMENSÃO) QUE CONSAGRA O POSTULADO DA SOLIDARIEDADE - NECESSIDADE DE IMPEDIR QUE A TRANSGRESSÃO A ESSE DIREITO FAÇA IRROMPER, NO SEIO DA COLETIVIDADE, CONFLITOS INTERGENERACIONAIS - ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS ([Constituição da República], ART. 225, § 1º, III) – [...]. A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE: EXPRESSÃO CONSTITUCIONAL DE UM DIREITO FUNDAMENTAL QUE ASSISTE À GENERALIDADE DAS PESSOAS. **Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de um típico direito de terceira geração (ou de novíssima dimensão), que assiste a todo o gênero humano (RTJ 158/205-206). Incumbe, ao Estado e à própria coletividade, a especial**

obrigação de defender e preservar, em benefício das presentes e futuras gerações, esse direito de titularidade coletiva e de caráter transindividual (RTJ 164/158-161). O adimplemento desse encargo, que é irrenunciável, representa a garantia de que não se instaurarão, no seio da coletividade, os graves conflitos inter geracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade, que a todos se impõe, na proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral. Doutrina [...].

21. Assim, nos termos do que anotou Sua Excelência, o dever do Estado de assegurar o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, em sua integridade e incolumidade. Como transcrito acima, também este Acórdão se direciona a orientar e reforçar o cumprimento **do princípio da proibição do retrocesso, especialmente ao impedir que o núcleo essencial dos direitos sociais seja fragilizado ou aniquilado por medidas estatais ulteriores.**

22. Destaque-se, nesse mesmo sentido, a lição de J. J. Gomes Canotilho, segundo a qual:

> "O princípio da proibição de retrocesso social pode formular-se assim: o núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e efectivado através de medidas legislativas (lei da seguridade social, lei do subsídio de desemprego, lei do serviço de saúde) deve considerar-se constitucionalmente garantido, sendo inconstitucionais quaisquer medidas estaduais que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, se traduzam, na prática, numa anulação, revogação ou aniquilação pura a simples desse núcleo essencial. Não se trata, pois, de proibir um retrocesso social captado em termos ideológicos ou formulado em termos gerais ou de garantir em abstracto um status quo social, mas de proteger direitos fundamentais sociais sobretudo no seu núcleo essencial. A liberdade de conformação do legislador e inerente auto-reversibilidade têm como limite o núcleo essencial já realizado, sobretudo quando o núcleo essencial se reconduz à garantia do mínimo de existência condigna inerente ao respeito pela dignidade da pessoa humana (cf. Ac. 509/2002, DR, I 12/2/2003)" (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Direito constitucional**. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 339-340).

23. Noutro giro, pode-se também admitir que os direitos fundamentais consagrados na Constituição da República dependem da atuação estatal para serem concretizados, impedido, constitucionalmente, como é certo, **a sua ação contrária à garantia da proteção eficiente e eficaz do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como verificado no diploma combatido.**

24. Levar em conta a exegese que se desenvolveu no STF acerca do tema, significa admitir como corolário da Carta Constitucional a sua condição de **necessária efetivação**, até para que a Constituição não se torne uma mera folha em branco e que o seu conteúdo não contenha prescrições irrealizáveis ou meramente abstratas.

25. O contexto da lei ora vergastada insere-se, nos termos do que temos exposto até aqui, no ambiente de agressões desmedidas e sucessivos recordes de desmatamento ambiental, denotando, de *per se*, a ocorrência de um estado de coisas inconstitucional em relação ao **dever estatal irrenunciável de preservação adequada e eficiente do meio-ambiente, em sua integridade**.

26. Em contramão ao entendimento que se desenvolveu sobre a matéria em âmbito jurisprudencial, a lei questionada busca se sobrepor aos princípios constitucionais estabelecidos na Carta Republicana de 1988, além de violar flagrantemente a Jurisprudência desta Corte em julgados dotados de efeitos vinculante e *erga omnes*, ao subverter a lógica da proteção ambiental e descaracterizar o dever formal e impositivo de proteção integral ao meio-ambiente.

27. Assim, uma proteção deficitária do meio ambiente equilibrado e indisponível, impõe verdadeiro retrocesso em matéria de proteção à vida, à natureza e à saúde pública. Consoante exposto na Exordial, no âmbito do julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 42 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4901, 4902, 4903 e 4937, cujo objeto era a constitucionalidade de dispositivos do novo Código Florestal (Lei 12.651/2012), foi reconhecida a validade de diversos dispositivos com fundamento no princípio da **vedação ao retrocesso**.

28. Isso se deve à perspectiva de que os atos estatais não podem, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade material, reduzir o âmbito de proteção de direitos sociais e ambientais, pois **o núcleo essencial do direito fundamental e indisponível ao meio-ambiente impede o retrocesso tanto quanto a proteção deficitária em matéria ambiental.**



IV – DA MEDIDA CAUTELAR. PRESENÇA DO *FUMUS BONI IURIS* E *PERICULUM IN MORA*.

29. A Lei n. 9.882/99 autoriza, expressamente, o deferimento de medida cautelar, o que poderá ser feito, em casos de extrema urgência ou perigo de lesão, *ad referendum* do Tribunal Pleno (art. 5º, caput e §1º).

30. Não é outro o caso em exame.

31. Como se sabe, exige-se para a concessão da medida cautelar a presença concomitante de dois requisitos: **(i)** a verossimilhança do direito alegado (*fumus boni iuris*) e **(ii)** a urgência da medida em razão de dano eminente (*periculum in mora*).

32. Pelas razões demonstradas, esta espécie reúne os requisitos necessários para a concessão da medida cautelar pleiteada, a demandar a suspensão, **com urgência**, da legislação combatida, uma vez que viola, de modo irreparável, todos os preceitos fundamentais anteriormente explicitados.

33. Estarão – como estão – os agentes públicos coagidos a cumprir a norma eivada de inconstitucionalidade, além do incalculável prejuízo ambiental e social advindo da aplicação, por seu turno, caracterizado pelos argumentos deduzidos nesta exordial, bem como pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que sempre prestigiou as normas contidas nos direitos e garantias fundamentais, ambos insculpidos na Carta.

34. Enfatize-se, no mesmo vértice, que o *periculum in mora*, nesta espécie, decorre diretamente do retrocesso em matéria ambiental consistente na vigência do diploma combatido visto que, uma vez já sancionado, a referida Lei está em vigor.

35. Sobre a necessidade de concessão de medias cautelares face a situações gravosas e urgentes, S. Exc. o Ministro Carlos Britto, no julgamento da Medida Cautelar na ADPF nº 130, anotou que, "*conquanto a análise realizada nos processos objetivos seja em tese, o perigo da demora da prestação jurisdicional há de ser também aferido a partir de situações concretas (…)*" ADPF 130-MC, Rel. Min. Carlos Britto, j. em 27.02.08, DJ de 07.11.2008.

36. Nada obstante, consoante o artigo 102, I, alínea "p", da CRFB/1988 c/c a disciplina dos artigos 11 e 12 da Lei Federal 9.868/1999, deve ser concedida a cautela face a circunstâncias gravosas e urgentes. As circunstâncias jurídicas trazidas nestes autos — inclusive porque baseados, como se demonstrou, em precedentes desse próprio Egrégio Supremo Tribunal — demonstram, de *per se*, os fundamentos jurídicos das inconstitucionalidades arguidas, e, por isso

mesmo, a **excepcional urgência, em impor-se a sustação cautelar da norma impugnada, antes mesmo da instrução dos autos, conforme preceitua a Lei Federal 9.868/1999, artigo 10, §3º.**

37. Nesta esteira, por força da previsão contida no artigo 10, § 1º, também da Lei Federal 9.868/1999, requer-se, ademais, que a Cautelar produza efeitos *ex tunc*, uma vez que quaisquer efeitos produzidos pela norma em questão devem ser considerados absolutamente inconstitucionais.

38. Tal urgência está igualmente manifestada em relação à necessidade de preservação dos direitos e garantias fundamentais, e do direito indisponível ao meio-ambiente sustentável e equilibrado, de modo que somente a concessão de cautela poderá suspender imediatamente a eficácia da lei combatida.

39. A propósito, por ocasião do julgamento da ADI nº 4.627, o Ministro Luiz Fux determinou, monocraticamente, o sobrestamento de incidentes de inconstitucionalidade que tramitavam perante Tribunais de Justiça estaduais, diante da relevância da situação noticiada nos autos. [1]

40. Por isso, explicita-se, ainda, que é cabível o deferimento da medida de urgência por conveniência administrativa [2], para suspender os efeitos do diploma mencionado, cujo teor determina desafetação de ampla área de floresta nacional, nos termos do diploma combatido.

41. Assim, entre manter a eficácia dos atos violadores a preceitos fundamentais – e permitir que se reiterem e concretizem prejuízos irreparáveis à ordem jurídica – e suspendê-los até o julgamento final desta ADI, é preferível a segunda opção, que, além de preservar os direitos fundamentais e princípios constitucionais já apontados, não causa qualquer prejuízo inverso.

42. Ante o exposto, requer-se, o deferimento monocrático da Medida Cautelar (art. 10, §3º, da Lei Federal 9.868/1999) para a suspensão da vigência do diploma

---

[1] ADI nº 4.627, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.08.2012, DJ 03.09.2012; ADPF 172, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 02.06.2009, DJe 10.06.2009; ADI 4.874, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 13.09.2013, DJ 18.09.2013; ADI nº 4.917, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 21.03.2013; ADI 4307-MC, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJ 08.10.2009; ADI 2.849-MC, Rel. Min.Sepúlveda Pertence, DJ 3.4.2003; ADI 4.232-MC, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 22.5.2009; ADI 4190-MC, Rel Min. Celso de Mello, DJ 08.10.2009.

[2] Nesse sentido, admitindo a utilização do critério de conveniência para o deferimento de medida liminar, veja-se o julgamento da ADIN no 1.087-5, de 01.02.95, rel. Min. Moreira Alves, no qual se considerou, invocando o acórdão proferido na ADIN no 568, que diante da relevância das questões de mérito discutidas nos autos, é possível "utilizar-se do critério da conveniência".

combatido e para a manutenção dos direitos e garantias fundamentais violados, bem como da Jurisprudência deste E. Supremo Tribunal Federal.

V – DOS PEDIDOS

43. Diante do exposto, e por tudo o mais que consta dos autos, o **PARTIDO VERDE NACIONAL – PV,** requer:

i. Seja conhecida a presente demanda;

ii. Seja concedida a Medida Cautelar com efeitos *ex tunc* (artigo 10, §1º, da Lei Federal 9.868/1999), garantindo-se, *expressamente*, a suspensão dos efeitos do diploma combatido, uma vez que presentes o *Fumus Boni Iuris* e o *Periculum in Mora*;

iii. Após, sejam solicitadas as informações às autoridades competentes, em atenção ao conteúdo dos arts. 6º e 9º da Lei Federal 9.868/1999 c/c o artigo 170, caput, do Regimento Interno do STF.

iv. Após a apresentação das informações, que sejam ouvidos a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República, nos termos do que dispõe o art. 8º, caput, da Lei Federal 9.868/99;

v. Concedida a liminar e instruído o processo, sendo este o caso, seja designada Audiência Pública para que os fatos e prognoses legislativos possam ser debatidos por experts designados, nos termos do artigo 9º, §1º, da Lei Federal 9.868/1999.

vi. No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente demanda para **declarar, com efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade material do diploma combatido.**

44. Dá-se à causa o valor de R$ 1.000, 00, para fins meramente fiscais.

SCN Quadra 01 – Bloco F – Número 70 – Salas 711, 712 e 713 –Edifício América Office Tower Asa Norte – Brasília/DF – CEP: 70.711-905 Telefone: (61) 3366-1569 – Fax: (61) 3203-3560
E-mail: nacional.pv@gmail.com

45. Por fim, pede, ainda, que todas as publicações relativas a este feito sejam feitas, *exclusivamente*, e sob pena de nulidade, aos patronos que subscrevem esta exordial **DRA. VERA LÚCIA DA MOTTA (OAB/SP 59.837); DR. LAURO RODRIGUES DE MORAES RÊGO JÚNIOR (OAB/DF 68.637); DR. CAIO HENRIQUE CAMACHO COELHO (OAB/SP 384.361.**

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Brasília, 15 de setembro de 2022.

VERA LÚCIA DA MOTTA
OAB/SP 59.837

LAURO RODRIGUES DE MORAES RÊGO JÚNIOR
OAB/DF 68.637

CAIO HENRIQUE CAMACHO COELHO
OAB/SP 384.361

SCN Quadra 01 – Bloco F – Número 70 – Salas 711, 712 e 713 –Edifício América Office Tower Asa Norte – Brasília/DF – CEP: 70.711-905 Telefone: (61) 3366-1569 – Fax: (61) 3203-3560
E-mail: nacional.pv@gmail.com